

폐기물부담금부과처분취소청구등

대법원 2021 두 35834 (2024.05.23 선고) · 일반행정

1. 사건 개요

사건번호	2021 두 35834
선고일자	2024.05.23
법원	대법원
사건종류	일반행정

2. 사실관계

사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 기획재정부장관으로부터 담배사업법에 의한 담배제조업의 허가를 받아 2012. 8. 2.부터 양산시 △△동에 있는 제조공장(이하 '이 사건 제조공장'이라고 한다)에서 담배를 제조하였다.

나. 원고는 2014. 9. 2.까지 다음과 같은 방식으로 담배를 제조·판매하면서 담배소비세 및 지방교육세를 신고·납부하였다. 원고는 이 사건 제조공장에서 담배를 제조한 다음, 이를 운송·보관업무 등을 위탁한 주식회사 (회사명 생략)(이하 '소외 회사'라고 한다)을 통해 관세법에 따른 보세구역인 양산시 □□읍에 있는 보세창고(이하 '양산물류센터'라고 한다)로 옮기고, 그중 일부를 다시 광주시 ◇◇면에 있는 보세창고(이하 '서울물류센터'라고 하고, 양산물류센터와 합하여 '이 사건 각 물류센터'라고 한다) 등으로 옮긴 뒤, 도매업자 등으로부터 주문을 받으면 배송하는 방식으로 판매하였다. 이 과정에서 원고는 이 사건 제조공장에서 이 사건 각 물류센터로 담배를 옮길 때에는 구 지방세법(2014. 12. 23. 법률 제 12855 호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제 53 조 등에 따라 미납세 반출 대상 담배로 신고하였다가, 이 사건 각 물류센터에서 담배를 반출하는 시점에 담배소비세 및 지방교육세를 신고·납부하였다.

다. 당초 담배는 개별소비세의 과세대상이 아니었고, 그중 '제 1 종 궤련'에 20 개비당 641 원의 담배소비세와 담배소비세액의 100 분의 50 에 상당하는 지방교육세가 부과되었다. 그런데 2014. 12. 23. 법률 제 12846 호로 개정된 개별소비세법(이하

‘개정 후 개별소비세법’이라고 한다)은 제 1 조 제 2 항 제 6 호를 신설하여 ‘제 1 종 궤련’에 대하여 20 개비당 594 원의 개별소비세를 부과하도록 정하였다. 그리고 2014. 12. 23. 법률 제 12855 호로 개정되고 2015. 12. 29. 법률 제 13636 호로 개정되기 전의 지방세법(이하 ‘개정 후 지방세법’이라고 한다)은 제 52 조 제 1 항 제 1 호 (가)목에서 ‘제 1 종 궤련’에 대한 담배소비세율을 20 개비당 1,007 원으로 인상하였고, 제 151 조 제 1 항 제 4 호에서 지방교육세율을 담배소비세액의 1 만분의 4,399 로 인하하였다(다만 담배소비세율의 인상으로 담배소비세액이 증가하였고, 그 결과 지방교육세액도 증가하였다). 위 각 개정법률은 2015. 1. 1. 시행되었다. 라. 원고는 개정 후 지방세법과 개정 후 개별소비세법(이하 ‘개정 후 지방세법 등’이라고 한다)이 시행되기 전인 2014. 9. 3.부터 2014. 12. 31.까지 사이에 이 사건 제조공장에서 제조한 담배 1 ...

3. 쟁점

- [1] 담배 제조자가 담뱃세의 인상차액을 얻기 위해 담뱃세 인상 전에 통상적인 행위 또는 거래 형태에서 벗어나 제조장에서 일시적인 방편으로 마련된 장소로 담배를 옮긴 경우, 이를 제조장에서 반출한 것으로 볼 수 있는지 여부(소극)
- [2] 담배 공급의 편의를 위하여 제조장 또는 보세구역에서 다른 제조장 또는 보세구역으로 미납세 반출되었다가 2014. 12. 23. 법률 제 12855 호로 개정된 지방세법, 2014. 12. 23. 법률 제 12846 호로 개정된 개별소비세법이 시행된 2015. 1. 1. 이후 반입장소에서 다시 반출된 담배에 대하여 그 반출시점에 시행되는 개정규정에서 정한 개정세율이 적용되는지 여부(적극) 및 이와 같은 개정 후 지방세법 등에서의 미납세 반출과 반출의 의미에 관한 법리는 폐기물부담금, 국민건강증진부담금, 연초생산안정화기금의 부과요건사실인 ‘제조장에서 반출’에 관한 해석에도 동일하게 적용되는지 여부(적극)
- [3] 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조가 헌법상 원칙적으로 금지되는 진정소급입법에 해당하는지 여부(적극)

4. 판단

원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 부칙규정, 개정 후 국민건강증진법 부칙

제 2 조 및 개정 후 담배사업법 시행규칙 부칙 제 1 조 단서(이하 위 각 부칙규정을 통틀어 '이 사건 각 부칙규정'이라고 한다) 등에 의하면 2015. 1. 1. 이후 제조장에서 반출한 담배에 대하여만 이 사건 각 개정법령을 적용할 수 있는데, 이 사건 담배는 2014. 12. 31. 이전에 제조장인 이 사건 제조공장에서 반출된 것으로 보아야 하므로 이 사건 각 개정법령을 적용할 수 없다고 판단하였다.

3. 상고이유에 대한 판단

가. 이 사건 제 1 담배 부분에 관하여

1) 2014. 12. 31. 이전 이 사건 임시창고에서 이 사건 각 물류센터로 옮긴 담배 부분 원심판결 이유를 관련 규정과 아래 2)에서 보는 '제조장에서 반출'에 관한 법리, 아래 4 항에서 보는 이 사건 부칙규정의 효력 및 기록에 비추어 살펴보면, '이 사건 제 1 담배 가운데 2014. 12. 31.(폐기물부담금의 경우에는 2015. 2. 2.을 말한다) 이전에 이 사건 임시창고에서 이 사건 각 물류센터로 옮긴 담배'에 대하여 이 사건 각 개정법령을 적용할 수 없다고 본 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있기는 하나 그

5. 판결요지

[1] 폐기물부담금, 국민건강증진부담금, 연초생산안정화기금의 성격, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조, 국민건강증진법 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조 및 담배사업법 시행규칙 부칙(2014. 12. 31.) 제 1 조 단서를 비롯한 2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정된 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령, 2014. 12. 23. 법률 제 12859 호로 개정된 국민건강증진법, 2014. 12. 31. 기획재정부령 제 453 호로 개정된 담배사업법 시행규칙의 입법 취지 등에 비추어 볼 때, 제조자가 담뱃세의 인상차액을 얻기 위하여 담뱃세가 인상되기 전에 통상적인 행위 또는 거래 형태에서 벗어나서 제조장에서 일시적인 방편으로 마련된 장소로 담배를 옮긴 것에 불과하다면, 이를 제조장에서 반출한 것으로 볼 수 없다.

[2] 담배 제조업자가 담배 공급의 편의를 위하여 제조장 또는 보세구역에서 다른 제조장 또는 보세구역으로 담배를 미납세 반출하였다가 2014. 12. 23. 법률 제 12855 호로 개정된 지방세법, 2014. 12. 23. 법률 제 12846 호로 개정된 개별소비세법(이하 '개정 후 지방세법 등'이라 한다)이 시행된 2015. 1. 1. 이후 반입장소에서 다시 반출한 경우에는 과세물품인 담배를 미납세 반출한 때가 아니라

그 담배를 반입장소에서 다시 반출하는 때에 납세의무가 성립한다고 보아야 한다. 따라서 미납세 반출되었다가 개정 후 지방세법 등이 시행된 2015. 1. 1. 이후에 반입장소에서 다시 반출된 담배에 대하여는 개정 후 지방세법 등의 부칙규정에 따라 그 반출시점에 시행되는 개정규정에서 정한 개정세율이 적용된다. 위와 같은 개정 후 지방세법 등에서의 미납세 반출과 반출의 의미에 관한 법리는 폐기물부담금, 국민건강증진부담금, 연초생산안정화기금(이하 '출연금'이라 한다)의 부과요건사실인 '제조장에서 반출'에 관한 해석에도 동일하게 적용된다. 구체적인 이유는 다음과 같다.

① 부담금은 행정법규에 정해진 부과요건이 충족되는 때에 그 내용과 범위가 정해지는데, 각 부담금 부과에 관한 근거 규정의 문언과 취지 등을 종합하면 각 부담금의 산출기준은 '제품의 생산 내지 제조'가 아니라 '제품의 출고'에 두고 있어, 각 부담금이 제품의 출고시기를 기준으로 부과됨을 알 수 있다. 즉, 각 부담금의 부과요건사실은 '제조장 또는 보세구역에서 반출'이라고 할 것이므로, 담배가 '제조장 또는 보세구역에서 반출되는 때'에 담배 제조업자의 각 부담금 납부의무가 성립한다. 따라서 원칙적으로 담배에 관한 담배소비세 등의 납세의무 성립시기와 각 부담금의 납부의무 성립시기는 모두 '제조장 또는 보세구역에서 반출한 때'로 일치한다.

② 각 부담금은 담배소비세 등과 마찬가지로 담배 판매가격의 원가를 구성함으로써 실질적으로 소비자에게 그 부담이 최종적으로 전가된다.

③ 구 국민건강증진법(2014. 12. 23. 법률 제 12859 호로 개정되기 전의 것) 및 2014. 12. 23. 법률 제 12859 호로 개정된 국민건강증진법(이하 '개정 후 국민건강증진법'이라 한다) 각 제 23 조와 2014. 12. 31. 기획재정부령 제 453 호로 개정된 담배사업법 시행규칙(이하 '개정 후 담배사업법 시행규칙'이라 한다) 제 17 조 제 2 항은 지방세법 제 54 조 등에 따라 담배소비세가 면제되거나 담배소비세액이 공제 또는 환급되는 담배를 국민건강증진부담금과 출연금의 부과대상에서 제외하고 있다. 이와 같은 부담금에 관한 근거 규정의 문언 등에 비추어 보면, 부담금의 부과는 담배소비세 부과와 연동되어 있음을 알 수 있다.

④ 특히 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정되기 전의 것) 및 2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정된 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(이하 '개정 후 자원재활용법 시행령'이라 한다) 각 제 11 조의 [별표 2] 제 5 호는 지방세법 제 53 조(미납세 반출), 제 54 조(과세면제) 등에 따라 담배소비세를 면제하거나 환급하는 담배를

폐기물부담금 부과대상에서 제외한다고 규정하고 있어 담배 제조업자가 제조장에서 담배를 미납세 반출한 것만으로는 폐기물부담금 납부의무가 성립하지 않음을 명확히 하고 있다.

⑤ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조, 국민건강증진법 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조 및 담배사업법 시행규칙 부칙(2014. 12. 31.) 제 1 조 단서(이하 통틀어 '각 부칙규정'이라 한다)도 개정 후 지방세법 등의 부칙규정과 동일하게 담배가 2015. 1. 1. 이후 제조장 또는 보세구역에서 반출되었는지를 기준으로 개정 후 자원재활용법 시행령, 개정 후 국민건강증진법, 개정 후 담배사업법 시행규칙(이하 통틀어 '각 개정법령'이라 한다)의 적용 여부를 정하고 있다. 이와 같은 각 부칙규정의 내용을 통해 알 수 있는 입법자의 의사는 개정 후 지방세법 등과 각 개정법령에 따라 세율이나 금액이 인상되거나 부담금 등이 새롭게 도입되는 담배의 범위와 대상을 일치시키려는 것으로 보인다.

⑥ 담배소비세 등 조세와 각 부담금은 모두 동일한 단위인 담배(궐련) 20 개비를 기준으로 책정되고, 위 조세와 각 부담금의 인상 내지 도입은 정부가 담뭍값 인상이라는 단일한 목적하에 취한 일련의 조치였다. 따라서 각 부담금의 부과요건인 '제조장에서 반출'의 의미를 담배소비세 등의 과세요건인 '제조장으로부터 반출'의 의미와 동일하게 해석하는 것이 입법 목적이나 취지에 부합한다.

[3] 소급입법은 새로운 입법을 이미 종료된 사실관계 또는 법률관계에 적용하도록 하는 진정소급입법과 현재 진행 중인 사실관계 또는 법률관계에 적용하도록 하는 부진정소급입법으로 나눌 수 있다. 이 중에서 기존의 법에 의하여 이미 형성된 개인의 법적 지위를 사후입법을 통하여 박탈하는 것을 내용으로 하는 진정소급입법은 개인의 신뢰보호와 법적 안정성을 내용으로 하는 법치국가원리에 의하여 허용되지 않는 것이 원칙이다.

폐기물부담금의 부과요건사실은 '제조장 또는 보세구역에서 반출'이므로, 담배가 '제조장 또는 보세구역에서 반출되는 때'에 담배 제조업자의 폐기물부담금 납부의무가 성립한다.

담배 제조업자는 2015. 1. 1.부터 2015. 2. 2.까지 제조장 또는 보세구역에서 반출한 담배에 대해서 각 반출시점에 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정되기 전의 것)에 따라 인상이기 전 요율의 폐기물부담금을 납부할 의무를 부담하고 있었는데, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조로 인하여 위 기간 동안 제조장 또는 보세구역에서 반출한 담배에 대해서도 소급하여 2015. 2. 3. 대통령령

제 26088 호로 개정된 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 제 11 조 [별표 2] 제 5 호에 따른 인상된 요율의 폐기물부담금을 납부할 의무를 부담하게 되었다. 따라서 위 부칙규정은 이미 종결된 폐기물부담금의 부과요건사실(2015. 1. 1.부터 2015. 2. 2.까지 제조장 또는 보세구역에서의 반출)에 대해서까지 소급하여 위 개정규정을 적용하는 것으로서 헌법상 원칙적으로 금지되는 진정소급입법에 해당한다.

6. 참조 조문

[1] 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(2017. 1. 17. 법률 제 14532 호로 개정되기 전의 것) 제 12 조 제 1 항, 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정되기 전의 것) 제 11 조 [별표 2] 제 5 호, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조, 구 국민건강증진법(2014. 12. 23. 법률 제 12859 호로 개정되기 전의 것) 제 23 조 제 1 항 제 1 호, 국민건강증진법 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조, 담배사업법 시행규칙 제 17 조 제 1 항, 제 2 항, 부칙(2014. 12. 31.) 제 1 조, 제 4 조 / [2] 지방세법 제 52 조 제 1 항 제 1 호 (가)목, 제 53 조, 제 54 조, 제 151 조 제 1 항 제 4 호, 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조, 제 3 조, 개별소비세법 제 1 조 제 2 항 제 6 호, 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조, 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(2017. 1. 17. 법률 제 14532 호로 개정되기 전의 것) 제 12 조 제 1 항, 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정되기 전의 것) 제 11 조 [별표 2] 제 5 호, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조, 구 국민건강증진법(2014. 12. 23. 법률 제 12859 호로 개정되기 전의 것) 제 23 조 제 1 항 제 1 호, 국민건강증진법 부칙(2014. 12. 23.) 제 2 조, 담배사업법 시행규칙 제 17 조 제 1 항, 제 2 항, 부칙(2014. 12. 31.) 제 1 조, 제 4 조 / [3] 헌법 제 13 조 제 2 항, 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(2017. 1. 17. 법률 제 14532 호로 개정되기 전의 것) 제 12 조 제 1 항, 구 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26088 호로 개정되기 전의 것) 제 11 조 [별표 2] 제 5 호, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 부칙(2015. 2. 3.) 제 2 조

※ 본 정리는 국가법령정보센터 판례를 요약·정리한 참고자료이며, 구체적 사안은 판결 원문과 전문가 검토가 필요합니다.

태그 #폐기물관례 #폐기물부담금 #행정판례 #대법원판례 #2024 년판례 #2021 두 35834 #환경법 #환경인허가 #인허가서대리 #서대리

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>